平度市“11.4”高处坠落事故调查报告

2019-12-31

2019年11月4日上午10时30分，石玉山在平度市明蕾鑫华汽车配件厂做厂房防水时从房顶坠落摔伤致死。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规有关规定，平度市政府成立了由市应急局、公安局、总工会、人力资源和社会保障局、行政审批局、城乡建设局、卫生健康局、开发区管委等派员组成的事故调查组，并邀请市监察委派员参加了事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。经现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析。现将有关情况报告如下：

一、单位、相关方概况

（一）平度市明蕾鑫华汽车配件厂基本情况

平度市明蕾鑫华汽车配件厂（以下简称：鑫华配件厂）位于山东省青岛市平度市开发区郁江路3号，注册日期：2017年11月9日；统一社会信用代码：92370283MA3ETFM714;经营者：戴显明；类型：个体工商户；经营形式：个人经营；经营范围：汽车齿轮、汽车配件加工及销售，经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）平度市浩源永鑫建材经营部基本情况

平度市浩源永鑫建材经营部（以下简称：永鑫建材）位于青岛市平度市李园街道办事处东马家沟新村591号，注册日期：2017年8月2日；统一社会信用代码：92370283MA3FB9FQ9F;经营者：王艳；类型：个体工商户；经营形式：个人经营；经营范围：建材、五金、防水材料零售兼施工；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）温召亮，男，汉族，65岁，山东省青岛市平度市李园街道东马家沟村433号，平度市浩源永鑫建材经营部王艳公公，在经营部负责售货。

（四）王照军，男，汉族，45岁，山东省平度市同和办事处东华里村56号，平时打零工干防水或者自己揽活干，未办理工商营业执照。本次平度市明蕾鑫华汽车配件厂做房屋漏水刷聚缘脂联系人、施工者。王照军与平度市浩源永鑫建材经营部温召亮平时有业务往来，本次业务料钱归温召亮，施工费归王照军和石玉山。

（五）石玉山，男，汉族，51岁，山东省平度市李园办事处东马家沟村24号。平时干防水，打零工或者自己揽活干，未办理工商营业执照，本次事故死者。石玉山与王照军是同行，平时根据业务情况找同行们一起干活。

（六）事发车间概况

发生事故的车间建成于1998年10月，车间长12米，宽8米，高6米，占地面积约96平方米。车间墙体为土建结构，房顶为钢结构加盖石棉瓦。主要用于车床加工和存放生产的齿轮。事故发生在车间东部，房顶北侧第二、三檩条中间位置。

二、事故发生的经过及处置情况

（一）事故发生的经过

2019年11月3日上午9时30分左右，平度市明蕾鑫华汽车配件厂经营者戴显明，因厂房内檐沟漏水到平度市青岛路西侧平度市浩源永鑫建材经营部找人做防水，因不看工程量无法谈价格，永鑫建材看店者温召亮打电话找来王照军，让王照军跟戴显明去配件厂看现场。戴显明和王照军到鑫华配件厂看现场后，王照军电话联系温召亮8桶防水料加布料材料款合计1000元，王照军和戴显明两人又协商了施工费，合计1550元（其中：材料1000元，施工费550元）。谈妥后王照军电话联系石玉山明天一起到鑫华配件厂做檐沟防水。当天下午，王照军开车到永鑫建材装好防水材料。

2019年11月4日上午7点30分左右，王照军和石玉山开着四轮车拉着防水材料来到鑫华配件厂见到戴显明，戴显明进行口头交代后，王照军和石玉山就到厂房顶南侧清理卫生、吊运防水材料，王照军在厂房顶南坡上开始干防水，然后石玉山到厂房顶北侧到扫卫生，准备做防水。上午10时20分左右，王照军从厂房上下来去厕所了。10时30分左右，石玉山踩碎厂房屋顶北侧石膏板，从约6米高的厂房顶摔落受伤，车间生产工人陈西龙发现后跑出车间吆喝，戴显明拨打120急救电话，上午11时10分左右经平度市中医院抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

石玉山摔伤后，10时30分，戴显明拨打120急救电话。 11时15分左右，姐夫马晓林拨打110报警电话，市公安局泰山路派出所立即赶赴现场，市政府总值班室接到事故报告后，迅速调度市公安局、市应急局、开发区管委会的负责同志第一时间赴现场进行处置，开展善后工作，积极协调做好死者的赔偿及其家属的安抚等工作。

（三）死亡原因

法医学尸体检验鉴定书｛（平）公（刑）鉴（尸）字[2019]176号｝，根据尸体检验所见结合调查，死者石玉山因高处坠落伤及头部粉碎性骨折，鼻腔及双耳道出血，符合颅脑损伤征象，颅脑损伤是其死亡原因。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人死亡，因赔偿数额未协商一致，直接经济损失暂时未能计算。市开发区管委会正在协调做好善后赔偿工作。

四、事故原因

（一）直接原因

石玉山在屋顶防水作业过程中未使用安全带等安全防护设施，在操作至屋顶横梁之间石棉瓦时，踩空在房顶北侧第二檩条空间石棉瓦上，石棉瓦不能承受自身重量破裂，致使石玉山坠落在车间内造成颅脑损死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

石玉山在防水作业时未进行有效安全防护措施，对房顶建筑材料承重情况不了解，未经安全生产和防水操作等教育培训，鑫华配件厂也未对作业人员进行安全交底，导致石玉山安全意识薄弱，事故防范意识不强，是事故发生的间接原因。

五、事故发生的性质

平度市明蕾鑫华汽车配件厂到平度市浩源永鑫建材经营部联系做厂房檐沟防水，永鑫建材温召亮又联系王照军，王照军谈好业务后联系石玉山一起去鑫华配件厂做防水，在实际过程中，只有自然人从事业务联系和现场作业。

根据《合同法》第十五章第二百五十一条的规定，此项作业为承揽定做关系，且承揽方属于自然人，不属于生产经营单位，不属于生产经营单位在生产经营活动中发生的生产安全事故，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）所定义的生产安全事故。

综上所述，事故调查组认定该起事故不属于生产安全事故。

平度市“11.4”高处坠落事故调查组
2019年12月27日

分享到: